



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב התבור 35, תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד ויצמן מזרחי טל
שד' המעפילים 33, תל אביב - יפו
טל': 03-6053555 פקס: 03-5590903

התובעת:

נגד

1. בן לוי דני
2. בן לוי דליה
3. בן לוי הולנה
4. בן לוי גוליט
באמצעות ב"כ: עו"ד אורון חדי
שיינפיין 30, כפר סבא
טל': 077-6705800 פקס: 09-9708047

הנתבעים:

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף לחייבם בתשלום יתרת חלקם בהוצאות שנדרשו לשיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף, בסך של 36,721 ש"ח.
2. בהתאם להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, המחלוקת הדרושה הכרעה היא אך בשאלה משפטית - האם הנתבעים, בעלים במשותף של דירה בבית המשותף, פטורים מתשלום מלוא חלקם בהוצאות השיפוץ, בנסיבות שבהן לידם נציגות הבית המשותף והגורם המבצע מטעמה (קבלן שיפוצים) לא ביצעו עבודות השיפוץ במלואן.
3. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין

4. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב התבור 35א' בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 23 בגוש 6919 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף, בית ישן שנבנה ונרשם בשנות ה-60 של המאה הקודמת, מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות וכולל 18 דירות.
5. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
6. הנתבעים 1-4 הם בעלים במשותף של דירה המצויה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1 (להלן - "הנתבעים"). הדירה, ששטחה 180 מ"ר, מצויה בקומת המרתף בבית המשותף.
7. ביום 13.2.2018 התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע עבודות שיפוץ ברכוש המשותף, לרבות היקף העבודות ועלותן.
8. ביום 28.2.2018 התקשרה התובעת עם קבלן שיפוצים, שמעון פחימה יזמות בנייה (להלן - "הקבלן"), בהסכם מקיף לביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף לפיו תשלם התובעת לקבלן סך של 649,679 ש"ח עבור ביצוע העבודות כמפורט בכתב כמויות שצורף נספח א' להסכם (להלן - "הוצאות השיפוץ").
9. על הבית המשותף חל התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").
10. שיעור חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות השיפוץ נקבע בהתאם ליחס שבין שטח הרצפה של דירה בבית משותף לבין שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.
11. כל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט הנתבעים, הסדירו תשלום חלקם בהוצאות השיפוץ.
12. עבודות השיפוץ החלו בחודש מאי 2018 והסתיימו עובר לדיון הראשון שהתקיים לבירור התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליך דנן והליכים נוספים בין הצדדים

13. בכתב התביעה עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעים בתשלום סך של 36,721 ש"ח, יתרת חלקם בהוצאות השיפוף. כנטען, בשל מצבו הישן של הבית המשותף, אשר נבנה כאמור בשנות ה-60' של המאה הקודמת, נדון עניין שיפוף הבית המשותף במספר ישיבות של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, וביום 13.2.2018 החליטה האסיפה היקף עבודות השיפוף והתקציב הנדרש לכך. בתוך כך, פעלה התובעת לקבלת מספר הצעות מחיר, וביום 28.2.2018 התקשרה בהסכם מקיף עם הקבלן. חרף פניות התובעת לנתבעים להסדיר תשלום מלוא חלקם בהוצאות השיפוף, לרבות פניות בכתב, מיאנו הנתבעים לעשות כן.

14. בכתב ההגנה עתרו הנתבעים לדחיית התביעה. כנטען, הנתבעים הסדירו תשלום חלק הארי בחלקם בהוצאות השיפוף, בסך של 100,000 ש"ח, והתחייבו לשלם יתרת חלקם בהוצאות אלה עם השלמת ביצוע עבודות השיפוף. משהתבהר לנתבעים כי לא בוצעו עבודות שהם "תנאי להשתתפותם והסכמתם לביצוע עבודות השיפוף", כלשונם, לרבות החלפת קווי ביוב בקומת המרתף, עבודות ריצוף בקומת המרתף, החלפת תאי ביקורת בחצר הבית המשותף ואיטום קירות המסד, סירבו הנתבעים לשלם יתרת חלקם בהוצאות אלה, עד יושלם ביצוע העבודות כאמור. בתוך כך ובהתחשב בעבודות שלא בוצעו כנדרש ברכוש המשותף, טענו הנתבעים להשבה של כספים בסך של 61,289 ש"ח.

15. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגישו הנתבעים תביעה כספית נפרדת נגד נציגות הבית המשותף לתשלום פיצויים בסך של 85,932 ש"ח, בגין נזקים שכנטען גרמה הנציגות לנתבעים, ולתשלום סך של 61,289 ש"ח, השבת כספים ששילמו הנתבעים ביתר עבור עבודות השיפוף (תביעה שמספרה 5/225/2019). התובעת הגישה מצדה תביעה שכנגד, בגדרה עתרה למתן צווי עשה המורים לנתבעים להתנתק מחיבור פיראטי שהתקינו לבור ספיגה המהווה רכוש משותף, לפרק בניה שנעשתה בקומת המרתף בבית המשותף שלא כדין ובניגוד להיתר בניה, להפסיק השימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירתם כדירה המפוצלת ליחידות דיור נפרדות שלא כדין ולהשיב מצב הדירה לקדמותו (תביעה שמספרה 5/889/2019).

16. ביום 23.12.2019 התקיימה ישיבת קדם משפט לבירור שלושת התביעות לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, נקבע מועד ישיבת קדם משפט נוספת, אשר נדחה מעת לעת בשל התפרצות מגפת הקורונה.

17. ביום 10.2.2021, עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. בגדרה, עמדתי עם הצדדים בהרחבה על הוראות הדין החלות במחלוקות שבין הצדדים מושא שלושת התביעות. בתוך כך, הובהר והוסכם כי המחלוקת מושא התביעה דנן היא מחלוקת משפטית, משאין חולק כי התקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע עבודות השיפוץ ברכוש המשותף, וכי המדובר בהוצאה מסוג ההוצאות שחייב בהן בעל דירה בהתאם להוראות הדין ובשיעור כדין ביחס לחלקם היחסי של הנתבעים בהוצאה זו. משלא עלה בידי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הוריתי מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן. בנוסף, הוריתי מחיקת הסעד הכספי לתשלום פיצויים בתביעה שמספרה 5/225/2019, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד כספי זה שעילתו בפקודת הנזיקין.

18. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית.

19. חלף הגשת תצהיר עדות ראשית, הודיעו הנתבעים ביום 25.5.2021 הסכמתם למתווה המפקחת לסיום המחלוקת מושא התביעה דנן על דרך של הגשת סיכומים במחלוקת המשפטית, אשר הוסכם כי אך היא טעונה בירור והכרעה בגדרי התביעה דנן, וכן הסכמתם למחיקת התביעות האחרות כפי פשרה שעלתה בין הצדדים בדיון הקודם.

20. בהחלטה מיום 2.6.2021 ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, לפיה התביעות שמספרן 5/225/2019 ו-5/889/2019 תימחקנה ללא צו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוצאות, והתביעה דנן תוכרע בשאלה המשפטית על דרך של הגשת סיכומים
 בכתב.

21. בהתאם, הגישו הצדדים כתבי סיכומים.

עיקרי טענות הצדדים

22. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. זאת, משאין חולק כי האסיפה הכללית קיבלה החלטה כדין לביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף, וכי ההוצאות בעניין זה הן מסוג אלה הקבועות בדין, הוצאות שנועדו להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, עת הנתבעים נדרשו לשלם חלקם היחסי בשיעור הקבוע בדין. טענות הנתבעים כי הקבלן והגורם המפקח לא ביצעו מלוא עבודות השיפוץ וכי לא בוצעו עבודות נוספות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, אינן טענות הגנה, משאינן פוטרות הנתבעים מקיום חובתם כקבוע בהוראות הדין לשלם מלוא חלקם בהוצאות השיפוץ בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ובמועד.

23. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. הנתבעים שילמו סך של 100,000 ש"ח מתוך מלוא חלקם בהוצאות השיפוץ, לאחר שהוסכם "מתווה" השיפוץ. משהתבהר כי לא בוצעו מלוא העבודות כפי דרישת הנתבעים, ובכללן ריצוף אבני שפה ומדרגות, איטום קירות המסד בצדו הדרומי של הבית המשותף וחידוש קווי הביוב, חרף התחייבות הגורם המפקח לעשות כן, הנתבעים אינם נדרשים לשלם יתרת חלקם בהוצאות השיפוץ. כנטען "רובן המוחלט של העבודות העומדות בבסיס המתווה, לא בוצע". בהקשר זה, הוסיפו הנתבעים וטענו כי יש לדחות טענת התובעת כי המדובר בעבודות שאינן נכללות בכתב הכמויות מושא ההסכם עם הקבלן. כנטען, התובעת לא עמדה בנטל הרובץ לפתחה להוכיח "המתווה שהתקבל", מהות העבודות, ביצוען בפועל ועלותן.

24. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

25. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. לאמור, במחלוקת המשפטית שניטשה בין הצדדים, הדין עם התובעת, משהיה על הנתבעים לשלם מלוא חלקם בהוצאות השיפוף עם קבלת דרישת נציגות הבית המשותף, בהתאם להחלטה האסיפה הכללית לעניין היקף עבודות השיפוף והתקציב המאושר לכך. טענת הנתבעים, בעלים של דירה בבית המשותף, לפיה התובעת והקבלן לא ביצעו עבודות השיפוף במלואן, אינה פוטרת הנתבעים מקיום חובתם כאמור, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

26. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, בקבעה לאמור:

”בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, ‘החזקה תקינה’ - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.”

27. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

28. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע קופת הבית המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף וניהולו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - עניין וינוגרד); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019) (להלן - עניין רבין); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.ג.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021)). כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, חובה זו קמה מכוח זכות הקניין של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצדה של זכות קניין זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו.

29. מועד קיום החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הוא כפי דרישת נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית חלקם של כל בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. אבאר:

30. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית, הכוללת את בעלי הדירות בבית המשותף, אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כפי שמורנו הוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי, אמונה האסיפה הכללית על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כפי שמורנו הוראות סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין, "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף", אשר "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

31. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, גדרי סמכות נציגות הבית המשותף אל מול האסיפה הכללית בנוגע לביצוע עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף וגביית ההוצאות הכרוכות בכך, נגזרים מהחלטות האסיפה הכללית בעניין זה והתקציב המאושר על ידה, הן במסגרת כינוס האסיפה הכללית השנתית הן במסגרת כינוס האסיפה כפי סמכות הנציגות לעשות כן בכל עת (ראו גם: תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/140/2020 **נציגות הבית המשותף ברחוב המעגל 23, רמת גן נ' דורף אילנה**, פורסם ב"נבו" (25.11.2021)).

32. בכלל זאת, אמונה נציגות הבית המשותף על פעולת גביית חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כפי התקציב שנקבע ואושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות, הן תקציב שנתי ובהתאם לו חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות שוטפות (המוכרות גם כ'דמי ועד בית'), הן תקציב שנקבע ואושר על ידי האסיפה הכללית בעניינים ספציפיים, ובהתאם לו חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאה זו (המוכרות גם כ'הוצאות מיוחדות'). אלה גם אלה נמנות כולן עם הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית משותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. ככל שלא נקבע אחרת בהחלטת האסיפה הכללית, גביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות החזקה נעשית מראש, טרם הוצאה ההוצאה מושא התקציב המאושר, בשים לב כי קופת הבית המשותף משמשת לצורכי החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ואינה נהנית, על פי רוב, מעתודה (רזרבה) כספית גבוהה, אם בכלל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. אוסיף גם זאת. הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי מוסיפה ומורה זכות וטו ("קול חוסם"), העומדת לכל בעל דירה ביחס לכל החלטה של האסיפה הכללית "המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין או בתקנון מצוי". בכלל זאת, דרישת תשלום מבעל דירה שלא בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. בעל דירה אשר סבור כי עומדת לו זכות וטו, יביא טענותיו לפני המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף (האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף) מיד בסמוך לאחר קבלת החלטת האסיפה. ככל שלא תתקבלנה טענות בעל הדירה, על בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה כפי דרישת נציגות הבית המשותף. זאת, משבעל דירה בבית משותף אינו רשאי לעשות דין עצמי ולא לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, אלא אם ניתן בידו צו שיפוטי הפוטר אותו מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה כאמור. יוטעם, כי על בעל דירה לנקוט בהליך משפטי מתאים קודם לפעולת נציגות הבית המשותף והוצאתה לפועל החלטת האסיפה הכללית בקשר עם ביצוע עבודות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. בכלל זאת, קודם להתקשרות נציגות הבית המשותף עם אנשי מקצוע לביצוע העבודות, וממילא קודם לביצוע העבודות ולהשלמתן. זאת, משאין להלום דרך פעולה של בעל דירה בבית משותף הטוען לדרישת תשלום פסולה בנוגע להוצאות החזקה, אך בד בבד מאפשר ביצוע עבודות ההחזקה ובתוך כך הוצאת הוצאות ההחזקה מושא החלטת האסיפה.

מן הכלל אל הפרט

34. במיושם לענייננו, אין חולק, לרבות כנטען בתגובת הנתבעים מיום 25.5.2021, לימים מושא ההסכמה דיונית, כי התקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, המאשרת ביצוע עבודות שיפוץ של הרכוש המשותף בבית והתקציב הדרוש לכך. עוד אין חולק, כי הוצאות השיפוץ נמנות עם סוג ההוצאות שחייב בהן בעל דירה בבית משותף בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, וכי הנתבעים נדרשו לשלם אך כפי שיעור חלקם היחסי בהוצאה זו, סך של 136,721 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. עוד אין חולק כי הנתבעים שילמו לתובעת סך של 100,000 ש"ח, וכי התעתדו לשלם יתרת חלקם בהוצאות השיפוף, החוב מושא התביעה דנן, עם השלמת ביצוע עבודות השיפוף לשביעות רצונם.

36. אלא שבעניין זה נפלו הנתבעים לכלל שגגה, משהיה עליהם להסדיר תשלום מלוא חלקם בהוצאות השיפוף, כפי דרישת התובעת, עובר להתקשרות עם הקבלן בשלהי חודש פברואר 2018 וממילא עובר לביצוע עבודות השיפוף. זאת, וודאי בנסיבות בהן לא נטען לזכות וטו העומדת לנתבעים ביחס להחלטת האסיפה הכללית לעניין השיפוף, וממילא משלא ניתן צו שיפוטי הפוטר הנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות השיפוף, כפי החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

37. אין בטענה כי התובעת לא ביצעה מלוא עבודות השיפוף, כדי לפטור הנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות השיפוף, משכאמור, לכתחילה, היה על הנתבעים להסדיר תשלום מלוא חלקם בהוצאות השיפוף מיד עם קבלת דרישת נציגות הבית המשותף, קודם לתחילת ביצוע העבודות. בתוך כך, הנני לדחות דרך הילוך הנתבעים, משלא היו רשאים להתנות ביצוע תשלום יתרת חלקם בהוצאות השיפוף בביצוע העבודות בפועל ולשביעות רצונם.

38. למען הסר ספק, טענות הנתבעים לפיהן לא מילאה התובעת חובותיה, משלא בוצעו כטענתם מלוא עבודות השיפוף הדרושות ברכוש המשותף בבית המשותף, נשמרות להן במלואן. בדומה לכל בעל דירה בבית משותף הסבור כי נפל רבב בהתנהלות נציגות הבית המשותף, רשאים הנתבעים להביא טענותיהם כאמור לבירור לפני המוסדות המופקדים על ניהול הבית המשותף, וככל שלא יענו על ידם באמצעות הגשת תביעה מתאימה לטריבונל שיפוטי זה. ברם, אין באמור כדי לפטור הנתבעים מחובתם לשלם מלוא חלקם בהוצאות השיפוף במועד. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), מ' שמגר, בפסק הדין שניתן בעניין שלום: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969" (ראו גם: פסק הדין שניתן בעניין וינוגרד, שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. אין באי קיומה של חובה על ידי צד אחד - החובה של בעל דירה בבית משותף לשלם מלוא חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף במועד, והחובה של נציגות הבית המשותף במתן שירותים הנוגעים להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף - כדי ליתן בידי הצד השני הזכות שלא לקיים חובתו. "לשתי החובות קיום עצמאי, שתיהן בנוות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך." (ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 וייזור נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח-תקוה, "פורסם בנבו" (1979); עניין רבין, פסקה 22 לפסק הדין).

40. בשולי הדברים, הנני לדחות טענת הנתבעים בכתב הסיכומים לפיה התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה הרובץ לפתחה להוכיח היקף עבודות השיפוץ, ביצוען בפועל ועלותן. טענה זו מוקשית בעיניי, משעומדת בסתירה להסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים, לפיה אין בין הצדדים מחלוקת עובדתית הטעונה בירור בגדרי תביעה זו אלא אך מחלוקת משפטית. בתוך כך, כאמור, אף ביכרו הנתבעים שלא להגיש ראיותיהם, חרף הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת. למותר לציין, כי כנטען בכתב ההגנה, הנתבעים אינם חלוקים לעניין היקף עבודות השיפוץ ועלותן. בהלימה, לא חלקו הנתבעים בכתב הגנתם על חלקם היחסי בהוצאות השיפוץ, אלא התנו - שלא כדין - תשלום יתרת חלקם בהוצאות השיפוץ, בהשלמת ביצוע כל הנדרש. טענות הנתבעים הן אך נגד נציגות הבית המשותף ואי מילוי חובותיה בנוגע להשלמת ביצוע עבודות השיפוץ. אלא שאלה, כאמור, אינן פוטרות הנתבעים מתשלום מלוא חלקם בהוצאות השיפוץ במועד הדרישה, עובר לביצוע העבודות. מקומן להתברר תחילה לפני המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, וככל שלא ייענו, באמצעות הגשת תביעה מתאימה לטריבונל שיפוטי זה, תוך הוכחת טענותיהם-הם בעניין זה, בהתאם למלוא הוראות הדין.

41. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/762/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

42. דין התביעה להתקבל.
43. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 36,721 ש"ח, יתרת חלקם בהוצאות השיפוף. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד מלוא התשלום בפועל. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום.
44. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה - שעיקרן פסיקת הוצאות לצד הזוכה, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במהות הסכסוך, במורכבותו, בהתנהלותם הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שהושקעו על ידם - וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן הסכמה דיונית שבאה בין הצדדים לאחר הגשת ראיות התובעת, ומשלא נטען לגובה הוצאות המשפט שנגרמו לתובעת וממילא צירוף תימוכין להוצאות אלה, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט, הכוללות אגרת תביעה ושכר טרחת עורך דין על פי התעריף המינימלי כקבוע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בסך כולל של 5,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אב תשפ"ג, 14 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו